



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° LC3024

Tocache, 02 DIC 2024

Visto, el Expediente contiene: Resolución Directoral N° 002438-2024 de Tocache de fecha 19.08.2024; Resolución N° 43 del Juzgado Civil – Sede Tocache de fecha 09.10.2024; Nota de Coordinación N° 104-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 28.10.2024; Informe N° 0223-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 29.10.2024 y el Memorando N° 1614-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30.10.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento por concepto de intereses legales a favor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** con DNI N° **01186534**, en un total de ciento cincuenta y dos (152) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° LC3024



la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución N° 43 de fecha 09.10.2024, nos reitera el requerimiento que se cumpla con efectuar la liquidación de los intereses legales de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculado sobre la base de la Remuneración Total o Integra, por la suma ascendente a **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 SOLES (S/. 21,852.04)**, a favor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN**, generado desde la fecha del **01.09.1994** hasta el **25.11.2012**;

Que, de conformidad con el artículo 139°, inciso 2° de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no solo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso; [STC04587-2004-AA/TC, fj. 38];

Que, conforme al estado del presente proceso este se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que el **Tribunal Constitucional en la STC 01939-2011-PA/TC**, ha previsto lo siguiente: Constituye una garantía a favor de las partes procesales "tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado. En ese mismo sentido, ha reconocido que: "[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse [STC 01102-2000-AA/TC];

Que, de acuerdo a la documentación presentada y a la Resolución N° 43 de fecha 09.10.2024, se cumpla la liquidación a favor de doña **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN**, se ha practicado la liquidación de los intereses legales de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculado sobre la base de la Remuneración Total o Integra, por la suma



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° LC3024



ascendente a **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 SOLES (S/. 21,852.04);**

Que, mediante Nota de Coordinación N° 104-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 28 de octubre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se requiera con el cumplimiento de la Resolución Judicial reconociendo la liquidación de intereses legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 011-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de febrero del 2022, por la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 SOLES (S/. 21,852.04)**, a favor del demandante **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN;**

Que, mediante Informe N° 223-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 29 de octubre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como cumplimiento de los intereses legales por el concepto de preparación de clases y evaluación, la suma de **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 SOLES (S/. 21,852.04);**

Que, mediante Memorando N° 1614-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 30 de octubre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento los intereses legales por el concepto de preparación de clases y evaluación del demandante **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN;**

Que, por estas razones expuestas y de conformidad por la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo y en uso de las facultades conferidas según la Resolución Directoral Regional N° 2102-2024-GRSM/DRE de fecha 21 de junio del 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** con DNI N° **01186534** la docente es nombrado de la Jurisdicción de la Ugel Tocache, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° 43 de fecha 09.10.2024, obrante en el Expediente N° 00128-2015-0-2209-JM-CI-01, suscrito por el Juzgado Civil – Sede Tocache, por concepto de interés legales calculado sobre la base del 30% de su remuneración total o íntegra desde **01 de setiembre de 1994 hasta el 25 de noviembre del 2012**, el mismo que ha sido realizado por el Departamento de Liquidaciones y Revisiones Laborales de la Corte Superior de Justicia de San Martín, en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b, cuyo monto resulta la suma de



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° LC3024

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 SOLES (S/. 21,852.04);



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH